

Cláusula 1ª (Âmbito do Contrato)

O presente contrato é celebrado entre a Auto Prudente, Lda., adiante designada por locadora, e o cliente identificado na cláusula primeira das condições particulares, e adiante designado por locatário, aplicando-se as presentes cláusulas gerais e particulares constantes deste contrato, sem prejuízo de qualquer derrogação ou alteração efectuada por escrito.

Cláusula 2ª (Locatário e Condutores Adicionais)

O locatário e condutores adicionais terão que ter um mínimo de 25 anos de idade com prática mínima de dois anos, no momento da assinatura do contrato de aluguer e possuir carta de condução válida para a classe B (veículos ligeiros). No caso de não serem residentes na U.E., deverão possuir uma carta de condução internacional.

Cláusula 3ª (Entrega e Devolução do Veículo)

- 1 - Todas as entregas e devoluções fora das instalações da locadora, do local acordado ou do horário de expediente serão taxadas conforme tabela em vigor.
- 2 - O veículo alugado é entregue ao locatário na data de assinatura do presente contrato, reservando-se a locadora ao direito de solicitar montante a título de depósito.
- 3 - O veículo alugado é entregue ao locatário em bom estado de funcionamento, limpo, equipado com todos os acessórios e pneus em boas condições.
- 4 - O locatário obriga-se a manter o veículo em bom estado de conservação e limpeza, comprometendo-se a devolvê-lo à locadora juntamente com todos os documentos e acessórios referentes ao mesmo, nas condições em que lhe foi entregue e na data prevista no termo do presente contrato. Qualquer perda ou dano em acessórios, equipamentos, peças ou documentos será da responsabilidade do locatário e pago conforme tabela da locadora.
- 5 - O locatário obriga-se a devolver o veículo no termo do presente contrato ou à data da sua resolução nas instalações da locadora ou no local acordado, dentro das horas de expediente, salvo acordo em contrário.
- 6 - No caso de o veículo ser devolvido em local diferente do referido no número anterior o locatário responde por todos os prejuízos causados à locadora, a qual comprovará tais prejuízos documentalmente.
- 7 - Apresentando o veículo defeitos contrários ao seu uso prudente e normal, o locatário deverá indemnizar a locadora pelo custo da sua reparação.
- 8 - O presente contrato considera-se automaticamente resolvido, sem necessidade de recurso à via judicial, se o veículo que constitui o seu objecto for utilizado em condições que constituam violação do mesmo.
- 9 - No caso referido no número anterior, para além da resolução automática do contrato, a locadora reserva-se o direito de recuperar o veículo, a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio, sendo os encargos respectivos de única e inteira responsabilidade do locatário.

Cláusula 4ª (Saídas para o Estrangeiro)

- 1 - Não é permitido ao locatário deslocar-se para fora do país com o veículo.
- 2 - Poderá o locatário ser autorizado, a deslocar-se para Espanha, mediante o pagamento de uma taxa adicional constante de tabela da locadora, ficando a constar do contrato expressamente tal autorização.

Cláusula 5ª (Utilização do Veículo)

- 1 - O locatário não pode efectuar no veículo quaisquer modificações ou alterações, nem nele instalar acessórios ou componentes ou apor menções publicitárias ou comerciais sem prévia autorização por escrito da locadora, sob pena de ser considerado possuidor de má-fé, nos termos do artigo 1275.º do Código Civil.
- 2 - O locatário compromete-se, desde já, em não permitir que o veículo seja conduzido por pessoas que não estejam identificadas no presente contrato de aluguer.
- 3 - É expressamente proibido ao locatário e aos passageiros fumarem no interior da viatura.
- 4 - O locatário compromete-se a não utilizar ou a não permitir o uso do veículo nas seguintes situações:
 - a) Para efectuar transporte público de passageiros ou mercadorias ou outro a troco de qualquer compensação ou remuneração;
 - b) Para utilização do veículo em concursos, apostas, corridas, provas desportivas ou treinos, quer estas sejam oficiais ou não;
 - c) Para transporte de mercadorias com violação dos regulamentos alfandegários e leis fiscais ou por qualquer outro motivo tal conduta seja ilegal;
 - d) Para empurrar ou puxar qualquer veículo ou reboque;
 - e) Para transporte de animais de estimação ou outros;
 - f) Por qualquer pessoa sob influência de álcool, narcóticos, psicotrópicos ou estupefacientes;
 - g) Para transporte de passageiros ou mercadorias em violação das características do veículo constantes do Documento Único do mesmo.
- 5 - O locatário fica, desde já, impedido de sublocar, emprestar ou ceder, total ou parcialmente, por qualquer forma ou negócio, os direitos emergentes deste contrato, sem prévia autorização expressa da locadora.

Cláusula 6ª (Período de Aluguer e Prolongamento)

- 1 - O contrato de aluguer tem um período mínimo de 1 dia e termina no dia hora e local fixado nas cláusulas particulares.
- 2 - Para efeitos de período de aluguer, ou prolongamento, considera-se um dia 24h e qualquer hora extra, será calculada como tal.
- 3 - Se o locatário desejar prolongar o período de aluguer deverá contactar a locadora com uma antecedência mínima de 24 horas do seu termo. O referido prolongamento ficará sempre sujeito a aprovação da locadora.

Cláusula 7ª (Manutenção e Reparação do Veículo)

- 1 - Caso se aperceba da existência de algum problema mecânico no veículo o locatário compromete-se a imobilizá-lo imediatamente e a contactar a locadora ou a assistência em viagem.
- 2 - No caso de o veículo ficar imobilizado devido a avaria mecânica e não existir a possibilidade de reparação no local, o locatário, será transportado para as instalações da locadora no horário de expediente, fora do horário de expediente, para a morada que consta do contrato de aluguer.
- 3 - Qualquer despesa de reboque, devido a má utilização do veículo, será sempre da responsabilidade do locatário.
- 4 - O veículo deve ser devolvido limpo no interior e exterior. Em caso contrário cobrar-se-á uma taxa de limpeza, conforme tabela da locadora.
- 5 - Quando o veículo for devolvido com o nível de combustível inferior àquele que tinha aquando da entrega, será debitado ao locatário a importância do combustível em falta, bem como taxa de reabastecimentos, conforme tabela da locadora.

Cláusula 8.ª (Seguros)

1 - O veículo alugado dispõe de seguro obrigatório de responsabilidade civil nos termos da legislação em vigor e cobertura de danos próprios com uma franquia de Euros: 50 000 000,00, válido em Portugal, sendo da responsabilidade do locatário os prejuízos causados no veículo alugado, para o efeito o locatário terá de optar por uma das seguintes opções:

Opção A – CDW – Abrange todos os danos causados na viatura em caso de acidente, estando o locatário sujeito ao pagamento de uma franquia variável em função do tipo de veículo e constante da tabela fixada nas instalações da locadora e página de internet.

Opção B – Super CDW – Abrange todos os danos causados na viatura e roubo total ou parcial da mesma, estando o locatário estando sujeito ao pagamento de franquia reduzida, consoante tabela afixada nas instalações da locadora e página de internet.

Opção C – Super CDW PREMIUM – Abrange todos os danos causados na viatura e roubo total ou parcial da mesma, estando o locatário estando sujeito ao pagamento de franquia reduzida, consoante tabela afixada nas instalações da locadora e página de internet.

2 - Não estão cobertos por qualquer opção de seguro, e serão da exclusiva responsabilidade do locatário a totalidade das despesas de reparação de todos os danos causados em chaves, pneus, jantes, na parte inferior e superior da carroçaria do veículo (acima do pára-brisas), desde que não haja colisão com terceiros, bem como a troca de combustível;

3 - Apenas o locatário e/ou os condutores indicados no presente contrato de aluguer poderão usufruir da cobertura da opção de seguro subscrita;

4 - Não estão cobertos pelo seguro e, serão da exclusiva responsabilidade do locatário, todos os danos causados no veículo, por circulação em estradas não alcatroadas.

5 - Em caso de roubo ou furto do veículo, o locatário deverá denunciar a ocorrência às autoridades competentes imediatamente, comunicando e remetendo cópia da denúncia à locadora, junto com as chaves do veículo. No caso de não o fazer todos os seguros e coberturas contratadas perdem a validade, ficando todos os custos por conta do locatário.

6 - Em caso de acidente devido a excesso de velocidade, negligência, condução sob influência de álcool, produtos estupefacientes ou consumo de qualquer produto que diminua a capacidade de condução, será o locatário responsável pela totalidade das despesas de reparação e indemnização correspondente ao tempo de paralisação do veículo acidentado, independentemente da opção de seguro subscrita.

7 - O locatário poderá ainda, mediante um acréscimo na tarifa diária, usufruir de um seguro de Acidentes Pessoais (PAI) do condutor e passageiros cujos montantes máximos são de Euros: 1 000,00, no caso de doença ou internamento e de Euros: 10 000,00 no caso de morte ou invalidez, consoante tabela afixada nas instalações da locadora e página de internet.

Cláusula 9.ª (Acidentes)

1 - O locatário obriga-se, em caso de acidente, a seguir os seguintes procedimentos:

- a) Participar imediatamente à locadora e às autoridades policiais todo e qualquer acidente, furto, roubo, vandalismo ou quaisquer outros sinistros;
 - b) Obter todos os nomes e contactos telefónicos das pessoas envolvidas. Obter ainda as marcas, nome e n.º das apólices de seguros. dos veículos envolvidos.
 - c) Não assumir qualquer responsabilidade ou declarar-se culpado no caso de acidentes, que possam implicar responsabilidade da locadora;
- 2 - Serão aplicadas taxas administrativas e de administração de danos conforme tabela da locadora.

Cláusula 10.ª (Pagamentos)

O locatário obriga-se, expressamente, a pagar as importâncias devidas, e decorrentes da celebração do presente contrato, à locadora logo que lhe sejam solicitadas.

Cláusula 11.ª (Dispositivo Electrónico)

De acordo com a imposição legal, regulado no n.º 3 do artigo 27.º do Decreto-lei n.º 84-C/2022, a aceitação do dispositivo de portagens eletrónicas é adicionada automaticamente a cada contrato de aluguer, sendo obrigatória a sua subscrição. As passagens efetivas serão debitadas automaticamente no cartão de crédito associado.

Cláusula 12.ª (Infracções)

1 - O locatário é responsável pelo pagamento de quaisquer multas, coimas, taxas de portagens e combustível durante o período do contrato, com o acréscimo de taxas administrativas para o efeito, conforme tabela da locadora.

Cláusula 13.ª (Indemnizações)

A locadora não responderá por quaisquer danos sofridos pelo locatário ou por terceiros, relacionado com a utilização do veículo ou por qualquer perda ou dano causados em bens do locatário que tenham sido deixados no veículo, nem por qualquer perda ou acontecimento que atrase ou interrompa as férias ou viagem do locatário resulte quer de atrasos de entrega, quer de eventuais avarias ou acidentes, que não sejam da sua responsabilidade expressa.

Cláusula 14.ª (Informações e Esclarecimentos)

O locatário reconhece que todas as cláusulas constantes do presente contrato lhe foram atempadamente e expressamente comunicadas e explicadas e que o mesmo ficou ciente das mesmas.

Todos os contatos telefónicos necessários durante o período de aluguer lhe foram facultados, nomeadamente linha de apoio ao cliente, email, assistência em viagem, moradas e página de internet.

Cláusula 15.ª (Foro e Centro de Arbitragem)

1 - Todas as divergências que possam surgir em relação à validade e interpretação, execução e incumprimento do presente contrato, podem ser resolvidas por meio de arbitragem, nos termos da respectiva lei em vigor.

2 - O foro competente para dirimir qualquer litígio emergente do presente contrato é fixado na lei civil, nas regras estabelecidas no artigo 71º do código processo Civil.

3 - Os mecanismos de resolução Alternativa de litígios existentes encontram-se disponíveis em auto-prudente.com ou CIMAAL – Centro de Informação, mediação e Arbitragem de conflitos do consumo do Algarve – Edifício Ninho de empresas, Estrada da Penha 8005-131 Faro Tel. 289 823 135 - apoio@consumidoronline.pt - www.consumidoronline.pt

Clause 1 (Contract Scope)

In the rental agreement between Auto Prudente, Lda. (hereinafter referred to as "the lessor") and the client identified in the first clause of the rental agreement (hereinafter referred to as "the renter"), the following general terms and conditions apply, subject to any derogation or modification made in writing between the parties.

Clause 2 (Renter and Additional Drivers)

- 1 - At the time of signing the rental agreement, the renter and any additional drivers must be at least 25 years old and have at least 2 years driving experience and possess a valid driving licence for class B (cars). If any of those persons are not resident in the EU, they must possess an international driving licence.
- 2 - In case of any breach of the above paragraph, the vehicle will not be delivered, the rental agreement will be terminated, and the renter will be liable for the cancellation fees specified in the table of fees and charges (hereinafter referred to as "the table") then in force.

Clause 3 (Delivery and Return of the Vehicle)

- 1 - All the vehicles, which are delivered or returned outside the premises of the lessor, or the agreed location or office hours, will be charged according to the table then in force.
- 2 - The rented vehicle is delivered to the renter at the date of signature of this rental agreement, subject to the right of the lessor to require the payment of a sum as a deposit.
- 3 - The rented vehicle is delivered to the renter in good working order, clean, equipped with all accessories and tyres in good condition.
- 4 - The renter agrees to keep the vehicle in a good condition and clean and undertakes to return it to the lessor with all documents and the accessories relating to the vehicle in the same condition as it was delivered to him (or her) and at the date specified as the end of this rental agreement or on the date specified for its return. The renter will be liable to pay for any loss or damage to the vehicle, accessories, equipment or parts of the vehicle will be the responsibility of the renter and will be charged to the renter according to the table then in force.
- 5 - The renter undertakes to return the vehicle on the end of this rental agreement, or on the date specified for its return, to the premises of the renter or to the agreed place, within office hours, unless otherwise agreed.
- 6 - If the vehicle is returned to a different location or at a different time to that referred to in the above paragraph, the renter is responsible for all loss or damage caused to the lessor, as such loss or damage can be established and proved in writing.
- 7 - The renter is responsible for all loss or damage including the theft of the vehicle, if it is not delivered to an employee of the renter.
- 8 - If the renter fails to return the vehicle on the due date, the renter will be liable to pay to a lessor, in addition to the total amount of the rent due for the period of the delay, a penalty of 50 € per day, or 25€ per part of a day.
- 9 - If the renter returns the vehicle with defects or needing repairs, which are contrary to the prudent or normal use of the vehicle, the renter will be liable to indemnify the lessor for and from the cost of any repairs.
- 10 - If the vehicle is used in a way which constitutes a breach of any of the conditions of this rental agreement, that agreement will be automatically terminated, without need for any court or other legal action.
- 11 - In the case referred to in the above paragraph, notwithstanding the automatic termination of the rental agreement, the lessor reserves the right to recover the vehicle at any time, without prior notice, and the renter will be liable to pay to the lessor any charges and expenses incurred by the lessor in recovering the vehicle.

Clause 4 (Leaving Portugal)

- 1 - Subject to the following paragraph, the renter is not allowed to take the vehicle out of Portugal. If the renter does so, the renter will be liable to pay to the lessor, in addition to the rent, a penalty of 3,00 € per km travelled throughout the whole of the rental period (whether in or outside Portugal) and will be liable to pay to the lessor for any loss or damage, including the theft of the vehicle.
- 2 - The renter can be permitted to drive the vehicle in Spain but only by an express provision in the rental agreement to this effect and upon a payment to the lessor of a fee in accordance with the table then in force.

Clause 5 (Use of Vehicle)

- 1 - The renter is not permitted to make any modifications or changes to the vehicle or to install any accessories or components in, or to affix any publicity or commercial notice on, the vehicle, without the prior written consent of the lessor, under penalty of being considered a possessor in bad faith, in accordance with article 1275.º of the Civil Code.
- 2 - The renter undertakes not to allow the vehicle to be driven by people who are not identified in the rental agreement.
- 3 - The renter and passengers are expressly forbidden to smoke inside the car.
- 4 - The renter undertakes not to use, and not to allow the use of, the vehicle in the following situations:
 - a) To provide public transport of passengers or goods or anything else in exchange for any compensation or remuneration;
 - b) To use the vehicle in competitions, sweepstakes, races, sports events or practice, whether they are official or not;
 - c) To carry goods in violation of customs regulations and tax laws or for any other reason which is illegal;
 - d) To push or pull any vehicle or trailer;
 - e) To carry pets or other animals;
 - f) By anyone under the influence of alcohol, narcotics, psychotropic or other illegal substances;
 - g) To carry passengers or goods in violation of the characteristics of the vehicle as contained in the unique document (Documento Único) of the vehicle.
- 5 - The renter is prohibited from subletting, lending or assigning, in whole or in part, in any form or business, the rights arising from this agreement without the prior written permission of the lessor.
- 6 - The renter is obliged to properly close and lock the vehicle and not to leave inside the vehicle any objects which could provoke the theft or damage to the vehicle.
- 7 - In the event of the loss or destruction, in whole or in part, of the documents, the keys or the tyres of the vehicle, the renter is liable to indemnify the lessor for and from any loss or damage resulting therefrom, including, in particular, any expenses arising from the issue of duplicates, any administrative expenses of the lessor, as such loss or damage can be established and proved in writing to the renter.

Clause 6 (Rental Period and Extension)

- 1 - The rental agreement runs for a minimum period of 24 hours and ends on the date and time and at the place specified in the particular clauses.
- 2 - For the purposes of calculating the rental period, 1 day consists of a period of 24 hours. Any extra hour beyond the rental period is calculated as 1 day or 24 hours more. For the rental period is considered 1 day (24 hours). Any overtime will be calculated as one day, so more 24 hours.
- 3 - If the renter wishes to extend the rental period, the renter must contact the lessor at least 24 hours before the end of that period and ask for that period to be extended. Whether or not the rental period is extended is at the discretion of the lessor.
- 4 - If the lessor does not agree to extend the rental agreement, the renter is obliged to deliver the vehicle on the date and at the place previously agreed. If it is not delivered on that date and at that place, the vehicle will be being run without due authorization and this will be reported immediately to the authorities and all the legal consequences that flow from this will be the renter's responsibility.

Clause 7 (Maintenance and Repair of the Vehicle)

- 1 - If the renter becomes aware of the existence of some mechanical problem in the vehicle, the renter undertakes to immobilize the vehicle immediately and to contact the lessor during office hours. The lessor will tell the renter how to obtain travel assistance outside office hours.
- 2 - If the vehicle is immobilized due to a mechanical breakdown and there is no possibility of an on-site repair, the renter will be transported, if during office hours, to the premises of the lessor and, if outside office hours, to the address specified in the rental agreement.
- 3 - The renter will be liable to pay any expense of towing the vehicle, whether inside or outside Portugal, (to where it will be repaired), if the mechanical breakdown was due to any misuse of the vehicle by the renter.
- 4 - The vehicle must be returned in a clean state, both inside (no rubbish or other waste) and outside, as was in when it was delivered, otherwise the lessor will charge the renter a cleaning fee, according to the table for the time being in force, according to the lessor's price list.
- 5 - When the vehicle is returned with a lower amount of fuel than it had when it was delivered to the renter, the renter will be charged the cost of amount of the difference of the missing fuel plus refueling fees, according to the lessor's price list, which will be proved to the renter.

Clause 8 (Insurance)

1 - The rental vehicle has compulsory civil liability insurance in accordance with the terms of the legislation in force and insurance cover for damage to the vehicle itself up to a maximum of Euros: 50 000 000.00, which is valid in Portugal. As the renter is responsible for any damage caused to the rental vehicle, the renter will have to choose one of the following:

Option A – CDW – This covers all the damage to the vehicle in the case of an accident. The renter will be required to pay a variable premium depending on the type of vehicle and the fixed table in the premises of the lessor;

Option B – Super CDW – It covers all damage caused to the vehicle and total or partial theft of the same, with the renter being subject to payment of a reduced excess, according to the price list displayed on the lessor's station and website.

Option C – Super CDW PREMIUM – It covers all damage to the vehicle and the total or partial theft of the vehicle, according to the price list displayed on the lessor's station and website, with the renter not being liable to pay for any exemptions or being subject to any payment for reduced premiums.

2 - The renter will be solely responsible for all the repair costs and damage to keys, tyres, parts, and the bottom and top of the vehicle body (above the windshield), as these matters are not covered by insurance, where there is no collision with a third party.

3 - Only the renter and/or the drivers specified in this rental agreement may take advantage of the option of the insurance coverage above described.

4 - The renter will be solely responsible for all damage caused to the vehicle due to driving on roads which do not have a tarred surface, as this is not covered by insurance.

5 - In the case of theft of the vehicle, the renter must report the theft to the competent authorities immediately and send a copy of the complaint to the lessor, along with the vehicle keys. If the renter does not do so, all rental agreements and all the insurance cover ceases to be valid and all the costs will fall upon the renter.

6 - In case of any accident due to speeding, negligence, driving under the influence of alcohol, narcotics or the consumption of any product that reduces driving ability, the renter will be responsible for all the costs of repair and compensation for the period when the damaged vehicle is off the road, regardless of the insurance option chosen.

7 - The renter may also, upon payment of an increase in the daily rate, take advantage of a Personal Accident Insurance (PAI) of the driver and passengers whose maximum amounts are EUR 1 000,00 in case of illness or hospitalization and Euro: 10 000,00 in case of death or disability.

Clause 9 (Accidents)

1 - In the case of any accident, the renter is obliged to follow the following procedures:

- a) To notify immediately the lessor and the police authorities of any accident, theft, vandalism or any other claims;
- b) To obtain all the names and addresses of all those involved, including their telephone numbers, numbers of their driving licences and the place and date where they were issued and even to obtain the registration number and models of vehicles involved as well as their insurers and their insurance policy numbers;
- c) Not to admit any responsibility or blame in case of accidents, which may involve the responsibility of the lessor.

2 - Administrative and damage fees will be applied according to the price list displayed on the lessor's station and website.

Clause 10 (Payments)

The renter undertakes, expressly, to pay the due amounts to the lessor resulting from the conclusion of this rental agreement, as soon as they are requested, particularly:

- a) The price payable for the rent of the vehicle, depending on the duration of the rental period, including any extension period;
- b) All taxes and charges on the rental of the vehicle or the amount fixed by the lessor in order to refund such taxes and charges;
- c) All the costs charges due to paid by the renter to the lessor under the terms and conditions of this rental agreement, as and when they arise, as such costs and charges will be established and proved by the lessor.

Clause 11 (Electronic Toll Device)

According to the legal requirement, regulated in paragraph 3rd of Article 27th of Decree-Law No. 84-C/2022, the acceptance of the electronic toll device is automatically applied to the rental agreement, with its subscription being mandatory. The toll charges will be automatically charged to the linked credit card, with the customer's explicit consent.

Clause 12 (Infractions)

1 - The renter is responsible for paying any fines, penalties, toll fees and fuel during the rental period.

2 - The renter agrees to reimburse the lessor for the amount of any fines which the lessor has paid as a result of criminal conduct carried out by the renter and of any expenses incurred by the lessor due to such circumstances, provided that they are duly proved.

3 - If the lessor is notified by any public or private body to identify the renter, the renter agrees to pay all administrative expenses incurred by the lessor (in doing so), provided they are duly proved.

Clause 13 (Indemnities)

The lessor is not liable for any damage suffered by the renter or by a third party related to the use of the vehicle, or for any loss or damage to the goods renter, which have been left in the vehicle, or for any loss or anything which happens or any interruption of holidays or trips incurred by the renter as a result of any delay in the delivery (of the vehicle) or for any failure or accidents which do not fall within the express responsibility of the lessor.

Clause 14 (Information and Clarifications)

The renter acknowledges that all the clauses of this rental agreement were available at the time the agreement was concluded and were expressly communicated and explained to the renter and that the renter was fully aware of them.

All necessary telephone contacts during the rental period have been provided to you, customer support line, email, roadside assistance, addresses and website.

Clause 15 (Arbitration Center)

1st - Any disagreements that may arise in relation to the validity and interpretation, execution and non-compliance of this contract may be resolved through arbitration, in accordance with the respective law in force.

2nd - The competent forum to resolve any dispute arising from this contract is established in civil law, in the rules established in article 71 of the Civil Procedure Code.

3rd - The existing Alternative Dispute Resolution mechanisms are available at auto-prudente.com or CIMAAL – Algarve Consumer Conflict Information, Mediation and Arbitration Centre – Edifício Ninho de empresas, Estrada da Penha 8005-131 Faro Tel. 289 823 135 - apoio@consumidoronline.pt - www.consumidoronline.pt

